LIMA, 02 de marzo del 2026

2026 4050140037540

SUNAT

RESOLUCIÓN 4050140037540

N.°

VISTO, el Recurso de Reclamación contenido en el **Expediente N.° 4050340035080** de fecha 01 de diciembre de 2025, interpuesto por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, c**on Registro Único de Contribuyente N.° 20447968216, con domicilio fiscal en URB. LA ALBORADA NRO. 151, II ETAPA - COMAS - LIMA - LIMA, representada por RIVERA CARDOZA SONIA NELLY, contra las **Órdenes de Pago N.° 0210010838473**, **N.° 0210010838474, N.° 0210010838475, N,° 0210010838476 y N.° 0210010838477,** sobre omisión de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los períodos tributarios marzo, junio, julio, agosto y setiembre 2025, y contra las **Órdenes de Pago N.° 0210010838470 y N.° 0210010838471**, sobre omisión al pago del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de los ejercicios gravables 2020 y 2021, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que, la Administración Tributaria notificó a la parte recurrente los valores impugnados de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de Documento	Número	Periodo	Concepto	Tributo Insoluto S/	Interés Capitalizado S/	Interés S/	Total S/	Fecha de Notificación	PDT	Nro. de Orden
Orden de Pago	0210010838470	2020-13	3081	49,086.00	0.00	24,739.00	73,825.00	12/11/2025	710	1001508893
Orden de Pago	0210010838471	2021-13	3081	31,527.00	0.00	12,456.00	43,983.00	12/11/2025	710	1002283619
Orden de Pago	0210010838473	2025-03	3031	29,930.00	0.00	1,814.00	31,744.00	12/11/2025	621	1130544417
Orden de Pago	0210010838474	2025-06	3031	21,744.00	0.00	737.00	22,481.00	12/11/2025	621	1143136095
Orden de Pago	0210010838475	2025-07	3031	23,955.00	0.00	582.00	24,537.00	12/11/2025	621	1146589074
Orden de Pago	0210010838476	2025-08	3031	21,897.00	0.00	348.00	22,245.00	12/11/2025	621	1151787118
Orden de Pago	0210010838477	2025-09	3031	16,935.00	0.00	102.00	17,037.00	12/11/2025	621	1156371750

Que, la recurrente en su recurso de reclamación manifiesta su desacuerdo con la emisión de las Órdenes de Pago impugnadas, indicando que el sistema de la SUNAT precargó pagos a cuenta inexistentes, induciendo a error al momento de presentar la declaración anual de los ejercicios 2019, 2020 y 2024, con impacto en la determinación del tributo, por lo que invoca como fundamentos de derecho las Resoluciones del Tribunal Fiscal N.° 03973-5-2002, 00988-1-2004, 02151-4-2017 y

05491-1-2019, y señala que los valores reclamados derivan de errores generados por SUNAT, lo cual constituye causal de nulidad, según el artículo 109.1 del TUO de la LPAG;

Que, señala que se acogió validamente al Régimen Especial previsto en diciembre de 2024, que otorgaba una condonación del 90% de intereses u multas y que los valores impugnados se emitieron el 11 de noviembre de 2025, es decir, casi un año después del acogimiento al fraccionamiento especial, siendo que dicha deuda no existía ni era exigible en la fecha de acogimiento, vulnerando su derecho de acceso al beneficio tributario, e invoca las Resoluciones del Tribunal Fiscal N.° 02629-1-2015 y N.° 03367-3-2019 y agrega que si los valores no son anulados, deben ser regularizados con los beneficios vigentes al 19-12-2024 (condonación 90%);

Que, en consecuencia, refiere haber una infracción de razonabilidad y al debido procedimiento;

Que, refiere que en los ejercicios 2018 y 2019 existe créditos de ITAN reconocidos por SUNAT, por S/ 9.047.00 y S/ 9,621.00, respectivamente, por lo tanto dichos créditos deben reducir el Impuesto a la Renta del ejercicio 2020, siendo que la orden de pago N.° 0210010838470 está incorrectamente determinada;

Que, indica que los valores emitidos por los pagos a cuenta del ejercicio 2025 deben ser declarados nulos, al derivar de un saldo a favor inexistente generado por un error del sistema de la SUNAT en el ejercicio 2024 e indica que el Tribunal Fiscal ha establecido que "*No procede exigir pagos a cuenta cuando estos derivan de información incorrecta o errónea proporcionada por la propia Administración RTF N.° 09713-2-2015",* cita también las RTF´s N.° 05491-1-2019 y 02151-4-2017 y señala que su emisión vulnera los principios de causalidad, legalidad y de buena fe y confianza legítima;

Que, por los argumentos expuestos, la recurrente solicita declarar fundado su recurso de reclamación y declarar nulas y dejar sin efecto los valores impugnados y la suspensión de exigibilidad de la deuda conforme al artículo 146° del Código Tributario;

Que, de la revisión de los argumentos expuestos por la recurrente y de los actuados, se advierte que el asunto controvertido radica en determinar si las Órdenes de Pago han sido emitidas de acuerdo a ley;

Que, por su parte, el numeral 3 del artículo 78° del TUO del Código Tributario, establece que la Orden de Pago es el acto en virtud del cual la Administración Tributaria exige la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de Determinación por tributos derivados de errores materiales de redacción o de cálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de pago. Añade el citado numeral que para determinar el monto de la orden de pago, la Administración Tributaria considera la base imponible del período, las pérdidas, los saldos a favor o créditos declarados en períodos anteriores y los pagos a cuenta realizados en estos últimos;

Que, el último párrafo del citado artículo 78° señala que las órdenes de pago que emita la Administración, en lo pertinente, tendrán los mismos requisitos formales que la resolución de determinación, a excepción de los motivos determinantes del reparo u observación, siendo que el artículo 77° del Código Tributario bajo examen prevé que la resolución de determinación será formulada por escrito y expresará, entre otros, al deudor tributario y periodo al que corresponda, la base imponible, la tasa, la cuantía del tributo y sus intereses y los fundamentos y disposiciones que la amparen;

Órdenes de Pago N.° 0210010838470 y N.° 0210010838471

Que, de la revisión a las **Órdenes de Pago impugnadas** y el anexo que las sustentan, se advierte que fueron emitidas por esta Administración Tributaria, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3) del artículo 78º del TUO del Código Tributario, es decir, en base a la reliquidación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría correspondiente a los **ejercicios gravables 2020 y 2021**, presentados mediante el Formulario 710 N.° 1001508893 y N.° 1002283619 de fechas 21 de abril de 2021 y 04 de abril de 2022, respectivamente, siendo que por el ejercicio 2020 la Administración Tributaria desconoce parcialmente los pagos a cuenta mensuales (casilla 128) y desconoce el saldo a favor del ejercicio anterior (casilla 127), mientras que por el ejercicio 2021 la Administración reconoce un importe mayor de los pagos a cuenta del ejercicio y desconoce el saldo a favor del ejercicio anterior, conforme se detalla a continuación:

Orden de Pago N.° 0210010838470 – Ejercicio 2020

ANUAL 2020	CONTRIB	SUNAT
Renta Ejercicio	1,393,649	1,393,649
Perd. ejerc. ant.	0	0
Renta Neta Ejer	1,393,649	1,393,649
Imp. Renta	411,126	411,126
Pagos cuenta	-373,008	-362,040
S. F per. anter.	-82,078	0
Saldo favor	-43,960	0
Imp. pagar	0	49,086
Imp. pagado	0	0
Omisión	0	49,086

Orden de Pago N.° 0210010838471 – Ejercicio 2021

ANUAL 2021	CONTRIB	SUNAT
Renta Ejercicio	1,480,547	1,480,547
Perd. ejerc. ant.	0	0
Renta Neta Ejer	1,480,547	1,480,547
Imp. Renta	436,761	436,761
Pagos cuenta	-370,479	-372,634
S. F per. anter.	-43,960	0
Imp. pagar	22,322	64,127
ITAN pagado	-58,626	-32,600
ITAN no aplicado	36,304	0
Omisión	0	31,527

De las Órdenes de Pago N.° 0210010838473, N.° 0210010838474, N.° 0210010838475, N.° 0210010838476 y N.° 0210010838477

Que, de la revisión a las **Órdenes de Pago impugnadas** y el anexo que las sustentan, se advierte que fueron emitidas por esta Administración Tributaria, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3) del artículo 78º del TUO del Código Tributario, es decir, en base a la reliquidación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los períodos tributarios marzo, junio, julio, agosto y setiembre 2025, presentados mediante el Formulario PDT 621 N.° 1130544417, N.° 1143136095, N.° 1146589074, N.° 1151787118 y N.° 1156371750, de fechas 23 de abril, 21 de julio, 19 de agosto, 19 de setiembre y 21 de octubre de 2025, respectivamente, siendo que por el período marzo 2025 la Administración Tributaria desconoce el saldo a favor del periodo anterior (casilla 303), mientras que por el período junio 2025 desconoce parcialmente el saldo a favor del período anterior, y por los períodos julio a setiembre 2025 desconoce el saldo a favor del período anterior, conforme se detalla a continuación:

PDT 0621	Periodo	Fecha	Base Imponible	Pago Cta. Declarado	Coefic	Pago Cta. Calculado	Saldo a Favor	Compensa. saldo fav.	Saldo Favor mes sgte.	Compensa. ITAN	Compensa. SFMB	Pagos realiza.	Total	Saldo por pagar
1122046125	202501	21/02/2025	123,437	1,901	0.0154	1,901	0	0	0	0	0	1,902	1,902	-1
1126183865	202502	21/03/2025	511,314	7,874	0.0154	7,874	0	0	0	0	0	7,874	7,874	0
1130544417	202503	23/04/2025	1,995,355	29,930	0.0150	29,930	0	0	0	0	0	0	0	29,930
1134361460	202504	21/05/2025	895,215	13,428	0.0150	13,428	44,083	13,428	30,655	0	0	0	13,428	0
1138045488	202505	18/06/2025	1,545,630	23,184	0.0150	23,184	30,655	23,184	7,471	0	0	0	23,184	0
1143136095	202506	21/07/2025	1,947,678	29,215	0.0150	29,215	7,471	7,471	0	0	0	0	7,471	21,744
1146589074	202507	19/08/2025	1,597,032	23,955	0.0150	23,955	0	0	0	0	0	0	0	23,955
1151787118	202508	19/09/2025	1,459,801	21,897	0.0150	21,897	0	0	0	0	0	0	0	21,897
1156371750	202509	21/10/2025	1,388,125	20,822	0.0150	20,822	0	0	0	3,887	0	0	3,887	16,935

Que, en el mismo anexo se detalla la reliquidación de los pagos a cuenta de los períodos tributarios enero 2018 hasta setiembre 2025 y del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2018 al 2024, conforme se aprecia a continuación:

II. LIQUIDACION DE PAGOS A CUENTA MENSUALES, ARRASTRE DE CRÉDITOS Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA :

PDT 0621	Periodo	Fecha	Base Imponible	Pago Cta. Declarado	Coefic	Pago Cta. Calculado	Saldo a Favor	Compensa. saldo fav.	Saldo Favor mes sgte.	Compensa. ITAN	Compensa. SFMB	Pagos realiza.	Total	Saldo por pagar
833197566	201801	20/02/2018	494,578	7,419	0.0150	7,419	0	0	0	0	0	7,419	7,419	0
834154669	201802	20/03/2018	56,321	845	0.0150	845	0	0	0	0	0	845	845	0
835136572	201803	19/04/2018	642,259	9,634	0.0150	9,634	0	0	0	0	0	0	0	9,634
836125573	201804	21/05/2018	1,288,221	19,323	0.0150	19,323	0	0	0	0	0	19,323	19,323	0
837110080	201805	20/06/2018	1,503,513	22,553	0.0150	22,553	0	0	0	0	0	22,553	22,553	0
837991050	201806	19/07/2018	1,209,324	9,675	0.0080	9,675	0	0	0	0	0	9,675	9,675	0
838905322	201807	20/08/2018	1,728,366	13,827	0.0080	13,827	0	0	0	0	0	13,827	13,827	0
839740244	201808	20/09/2018	318,318	2,387	0.0075	2,387	0	0	0	0	0	2,387	2,387	0
840160831	201809	19/10/2018	1,363,557	10,227	0.0075	10,227	0	0	0	0	0	10,240	10,240	-13
840551799	201810	21/11/2018	1,461,936	10,965	0.0075	10,965	0	0	0	0	0	10,965	10,965	0
840827354	201811	19/12/2018	711,735	5,338	0.0075	5,338	0	0	0	0	0	5,338	5,338	0
841139815	201812	21/01/2019	971,934	7,290	0.0075	7,290	0	0	0	0	0	7,290	7,290	0

ANUAL 2018	CONTRIB	SUNAT
Renta Ejercicio	101,926	101,926
Perd. ejerc. ant.	0	0
Renta Neta Ejer	101,926	101,926
Imp. Renta	30,068	30,068
Pagos cuenta	-112,193	-109,862
S. F per. anter.	0	0
Saldo favor	-82,125	-79,794
ITAN no aplic.	0	9,047

Total Pagos a Cuenta : S/ 109,862

PDT 0621	Periodo	Fecha	Base Imponible	Pago Cta. Declarado	Coefic	Pago Cta. Calculado	Saldo a Favor	Compensa. saldo fav.	Saldo Favor mes sgte.	Compensa. ITAN	Compensa. SFMB	Pagos realiza.	Total	Saldo por pagar
841318075	201901	20/02/2019	0	0	0.0150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841449276	201902	20/03/2019	424,967	6,375	0.0150	6,375	0	0	0	0	0	6,375	6,375	0
841596662	201903	22/04/2019	920,395	13,806	0.0150	13,806	79,794	13,806	65,988	0	0	13,867	27,673	-13,867
841716476	201904	21/05/2019	1,548,211	23,223	0.0150	23,223	65,988	23,223	42,765	0	0	23,297	46,520	-23,297
841865336	201905	25/06/2019	2,531,518	20,252	0.0080	20,252	42,765	20,252	22,513	0	0	20,365	40,617	-20,365
841959569	201906	18/07/2019	1,459,407	11,675	0.0080	11,675	22,513	11,675	10,838	0	0	11,712	23,387	-11,712
842063425	201907	20/08/2019	1,637,522	13,100	0.0080	13,100	10,838	10,838	0	0	0	13,142	23,980	-10,880
842614599	201908	08/06/2020	1,251,990	9,891	0.0079	9,891	0	0	0	0	0	11,120	11,120	-1,229
842251641	201909	21/10/2019	1,676,822	13,247	0.0079	13,247	0	0	0	0	0	13,258	13,258	-11
842332341	201910	21/11/2019	1,563,098	12,348	0.0079	12,348	0	0	0	0	0	12,381	12,381	-33
935050465	201911	08/06/2020	1,300,813	10,276	0.0079	10,276	0	0	0	0	0	10,276	10,276	0
952566281	201912	27/11/2020	755,750	5,970	0.0079	5,970	0	0	0	0	0	5,966	5,966	4

Total Pagos a Cuenta : S/ 221,553

ANUAL 2019	CONTRIB	SUNAT
Renta Ejercicio	481,013	481,013
Perd. ejerc. ant.	0	0
Renta Neta Ejer	481,013	481,013
Imp. Renta	141,899	141,899
Pagos cuenta	-141,823	-221,553
S. F per. anter.	-520,416	0
Saldo favor	-520,340	-79,654
ITAN no aplic.	9,621	9,621

PDT 0621	Periodo	Fecha	Base Imponible	Pago Cta. Declarado	Coefic	Pago Cta. Calculado	Saldo a Favor	Compensa. saldo fav.	Saldo Favor mes sgte.	Compensa. ITAN	Compensa. SFMB	Pagos realiza.	Total	Saldo por pagar
935054785	202001	08/06/2020	1,128,754	16,931	0.0150	16,931	0	0	0	0	0	16,931	16,931	0
935055029	202002	08/06/2020	957,977	14,370	0.0150	14,370	79,654	14,370	65,284	0	0	15,169	29,539	-15,169
935055159	202003	08/06/2020	624,882	9,373	0.0150	9,373	65,284	9,373	55,911	0	0	9,373	18,746	-9,373
935055406	202004	08/06/2020	1,256,183	18,843	0.0150	18,843	55,911	18,843	37,068	0	0	18,843	37,686	-18,843
935055850	202005	08/06/2020	2,632,821	39,492	0.0150	39,492	37,068	37,068	0	0	0	39,795	76,863	-37,371
939470032	202006	11/08/2020	1,764,242	26,464	0.0150	26,464	0	0	0	0	0	26,649	26,649	-185
942149647	202007	04/09/2020	3,292,774	49,392	0.0150	49,392	0	0	0	0	0	49,590	49,590	-198
944392918	202008	18/09/2020	307,129	4,607	0.0150	4,607	0	0	0	0	0	4,605	4,605	2
948802747	202009	21/10/2020	3,018,070	45,271	0.0150	45,271	0	0	0	0	0	45,271	45,271	0
952078710	202010	19/11/2020	1,419,127	21,287	0.0150	21,287	0	0	0	0	0	21,287	21,287	0
954655424	202011	21/12/2020	689,563	10,343	0.0150	10,343	0	0	0	0	0	10,347	10,347	-4
957632111	202012	21/01/2021	1,635,088	24,526	0.0150	24,526	0	0	0	0	0	24,526	24,526	0

Total Pagos a Cuenta : S/ 362,040

ANUAL 2020	CONTRIB	SUNAT
Renta Ejercicio	1,393,649	1,393,649
Perd. ejerc. ant.	0	0
Renta Neta Ejer	1,393,649	1,393,649
Imp. Renta	411,126	411,126
Pagos cuenta	-373,008	-362,040
S. F per. anter.	-82,078	0
Saldo favor	-43,960	0
Imp. pagar	0	49,086
Imp. pagado	0	0
Omisión	0	49,086

PDT 0621	Periodo	Fecha	Base Imponible	Pago Cta. Declarado	Coefic	Pago Cta. Calculado	Saldo a Favor	Compensa. saldo fav.	Saldo Favor mes sgte.	Compensa. ITAN	Compensa. SFMB	Pagos realiza.	Total	Saldo por pagar
959618677	202101	18/02/2021	84,746	1,271	0.0150	1,271	0	0	0	0	0	1,271	1,271	0
962794257	202102	18/03/2021	255,508	3,833	0.0150	3,833	0	0	0	0	0	3,833	3,833	0
965940261	202103	22/04/2021	2,420,483	53,009	0.0219	53,009	0	0	0	0	0	53,009	53,009	0
968721126	202104	20/05/2021	2,405,126	52,672	0.0219	52,672	0	0	0	0	0	53,490	53,490	-818
971399215	202105	18/06/2021	9,898	217	0.0219	217	0	0	0	0	0	217	217	0
974191474	202106	20/07/2021	2,317,317	50,749	0.0219	50,749	0	0	0	0	0	50,754	50,754	-5
976864672	202107	19/08/2021	2,324,209	50,900	0.0219	50,900	0	0	0	26,035	0	24,865	50,900	0
979827996	202108	20/09/2021	2,281,770	49,971	0.0219	49,971	0	0	0	0	0	50,029	50,029	-58
982760512	202109	21/10/2021	2,298,020	50,327	0.0219	50,327	0	0	0	0	0	50,327	50,327	0
986497595	202110	30/11/2021	46,017	1,008	0.0219	1,008	0	0	0	0	0	1,008	1,008	0
989090247	202111	21/12/2021	2,626,947	57,530	0.0219	57,530	0	0	0	0	0	57,796	57,796	-266
992204888	202112	20/01/2022	0	0	0.0219	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Pagos a Cuenta : S/ 372,634

ANUAL 2021	CONTRIB	SUNAT
Renta Ejercicio	1,480,547	1,480,547
Perd. ejerc. ant.	0	0
Renta Neta Ejer	1,480,547	1,480,547
Imp. Renta	436,761	436,761
Pagos cuenta	-370,479	-372,634
S. F per. anter.	-43,960	0
Imp. pagar	22,322	64,127
ITAN pagado	-58,626	-32,600
ITAN no aplicado	36,304	0
Omisión	0	31,527

PDT 0621	Periodo	Fecha	Base Imponible	Pago Cta. Declarado	Coefic	Pago Cta. Calculado	Saldo a Favor	Compensa. saldo fav.	Saldo Favor mes sgte.	Compensa. ITAN	Compensa. SFMB	Pagos realiza.	Total	Saldo por pagar
994541059	202201	17/02/2022	0	0	0.0219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
998138165	202202	21/03/2022	0	0	0.0219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005268183	202203	03/06/2022	2,663,601	67,922	0.0255	67,922	0	0	0	0	0	67,922	67,922	0
1005286486	202204	03/06/2022	2,909,714	74,198	0.0255	74,198	0	0	0	0	0	10,018	10,018	64,180
1006973570	202205	20/06/2022	0	0	0.0255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010079972	202206	20/07/2022	2,675,186	68,217	0.0255	68,217	0	0	0	18,498	0	49,719	68,217	0
1013263078	202207	19/08/2022	3,086,138	78,697	0.0255	78,697	0	0	0	0	0	78,697	78,697	0
1016763613	202208	21/09/2022	3,099,809	79,045	0.0255	79,045	0	0	0	0	0	79,045	79,045	0
1019883045	202209	21/10/2022	3,467,849	88,430	0.0255	88,430	0	0	0	12,332	0	76,098	88,430	0
1022950929	202210	21/11/2022	36,431	929	0.0255	929	0	0	0	0	0	929	929	0
1026489600	202211	21/12/2022	2,804,079	71,504	0.0255	71,504	0	0	0	18,498	0	23,552	42,050	29,454
1032986287	202212	21/02/2023	0	0	0.0255	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANUAL 2022	CONTRIB	SUNAT
Renta Ejercicio	935,163	935,163
Perd. ejerc. ant.	0	0
Renta Neta Ejer	935,163	935,163
Imp. Renta	275,873	275,873
Pagos Cuenta	-499,488	-435,308
S.F. per. anter.	-23,655	0
Saldo favor	-247,270	-159,435
ITAN no aplic.	662	662

Total Pagos a Cuenta : S/ 435,308

PDT 0621	Periodo	Fecha	Base Imponible	Pago Cta. Declarado	Coefic	Pago Cta. Calculado	Saldo a Favor	Compensa. saldo fav.	Saldo Favor mes sgte.	Compensa. ITAN	Compensa. SFMB	Pagos realiza.	Total	Saldo por pagar
1032991383	202301	21/02/2023	0	0	0.0255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1036302531	202302	21/03/2023	1,041,148	26,549	0.0255	26,549	0	0	0	0	0	26,549	26,549	0
1050008549	202303	26/07/2023	1,315,015	19,725	0.0150	19,725	0	0	0	0	0	19,723	19,723	2
1043195536	202304	24/05/2023	95,971	1,440	0.0150	1,440	159,435	1,440	157,995	0	0	0	1,440	0
1045345643	202305	19/06/2023	868,617	13,029	0.0150	13,029	157,995	13,029	144,966	0	0	0	13,029	0
1047196952	202306	05/07/2023	1,288,503	19,328	0.0150	19,328	144,966	19,328	125,638	0	0	0	19,328	0
1052836290	202307	21/08/2023	374,339	5,615	0.0150	5,615	125,638	5,615	120,023	0	0	0	5,615	0
1055936185	202308	20/09/2023	1,078,760	16,181	0.0150	16,181	120,023	16,181	103,842	0	0	0	16,181	0
1059682668	202309	20/10/2023	681,129	10,217	0.0150	10,217	103,842	10,217	93,625	0	0	0	10,217	0
1063256957	202310	22/11/2023	594,600	8,919	0.0150	8,919	93,625	8,919	84,706	0	0	0	8,919	0
1066636358	202311	22/12/2023	410,046	6,151	0.0150	6,151	84,706	6,151	78,555	0	0	0	6,151	0
1070388753	202312	22/01/2024	536,798	8,052	0.0150	8,052	78,555	8,052	70,503	0	0	0	8,052	0

ANUAL 2023	CONTRIB	SUNAT
Renta Ejercicio	433,624	433,624
Perd. ejerc. ant.	0	0
Renta Neta Ejer	433,624	433,624
Imp. Renta	127,919	127,919
Pagos Cuenta	-135,204	-135,204
S.F. per. anter.	-74,855	-42,041
Saldo favor	-82,140	-49,326
ITAN no aplic.	56,354	50,848

Total Pagos a Cuenta : S/ 135,204

PDT 0621	Periodo	Fecha	Base Imponible	Pago Cta. Declarado	Coefic	Pago Cta. Calculado	Saldo a Favor	Compensa. saldo fav.	Saldo Favor mes sgte.	Compensa. ITAN	Compensa. SFMB	Pagos realiza.	Total	Saldo por pagar
1073910245	202401	21/02/2024	516,853	7,753	0.0150	7,753	70,503	7,753	62,750	0	0	7,753	15,506	-7,753
1081021865	202402	19/04/2024	1,380,633	20,709	0.0150	20,709	62,750	20,709	42,041	0	0	20,843	41,552	-20,843
1081056479	202403	19/04/2024	717,179	11,045	0.0154	11,045	42,041	11,045	30,996	0	0	0	11,045	0
1085519960	202404	23/05/2024	941,208	14,495	0.0154	14,495	38,281	14,495	23,786	0	0	0	14,495	0
1089431016	202405	24/06/2024	1,014,662	15,626	0.0154	15,626	23,786	15,626	8,160	0	0	0	15,626	0
1092882024	202406	18/07/2024	424,073	6,531	0.0154	6,531	8,160	6,531	1,629	0	0	0	6,531	0
1097372302	202407	22/08/2024	1,628,936	25,086	0.0154	25,086	1,629	1,629	0	0	0	19,105	20,734	4,352
1100641664	202408	18/09/2024	1,561,504	24,047	0.0154	24,047	0	0	0	0	0	24,057	24,057	-10
1104615990	202409	18/10/2024	1,738,147	26,767	0.0154	26,767	0	0	0	26,475	0	292	26,767	0
1109196085	202410	21/11/2024	1,004,248	15,465	0.0154	15,465	0	0	0	10,590	0	4,882	15,472	-7
1112209145	202411	17/12/2024	857,092	13,199	0.0154	13,199	0	0	0	5,295	0	7,904	13,199	0
1117630732	202412	21/01/2025	49,560	763	0.0154	763	0	0	0	763	0	0	763	0

ANUAL 2024	CONTRIB	SUNAT
Renta Ejercicio	548,013	548,013
Perd. ejerc. ant.	0	0
Renta Neta Ejer	548,013	548,013
Imp. Renta	161,664	161,664
Pagos Cuenta	-210,099	-205,747
S.F. per. anter.	-110,109	0
Saldo favor	-158,544	-44,083
ITAN no aplic.	53,443	5,160

Total Pagos a Cuenta : S/ 205,747

1. De los Pagos a Cuenta

Que, sobre el particular, el artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, modificado por el artículo único de la Ley N.° 29999 publicada el 13 de marzo de 2013 (en adelante TUO de la Ley del Impuesto a la Renta), vigente para el periodo materia de análisis, establece que los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:

a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior.

De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes abonarán con carácter de pago a cuenta las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo establecido en el inciso siguiente.

b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos netos obtenidos en el mismo mes.

Que, por su parte, el numeral 2 del literal a) del artículo 54° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 050-2013-EF, publicado el 15 de marzo de 2013, en adelante Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, establece que para efecto de lo dispuesto en el artículo 85° de la Ley, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones, entre otras:

“a) Disposiciones Generales:

Para efecto de lo dispuesto en el artículo 85° de la Ley, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:

(…)

2. Los contribuyentes deberán abonar como pago a cuenta del Impuesto, el monto que resulte mayor de comparar la cuota que se obtenga de aplicar a los ingresos netos del mes el coeficiente determinado de acuerdo a lo previsto en el inciso b) de este artículo, con la cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos netos obtenidos en el mismo mes.

No se efectuará dicha comparación de no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio precedente al anterior. En tal supuesto, los contribuyentes abonarán como pago a cuenta del Impuesto, la cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos netos obtenidos en el mes.

(…)

3. Se consideran ingresos netos al total de ingresos gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la plaza. Se excluye de dicho concepto al saldo de la cuenta “Resultado por Exposición a la Inflación” - REI.

b) Cálculo del coeficiente a que se refiere el literal a) del primer párrafo del artículo 85° de la Ley.

Los contribuyentes que tuvieran renta imponible en el ejercicio anterior o en el ejercicio precedente al anterior determinarán el coeficiente a que se refiere el literal a) del primer párrafo del artículo 85° de la Ley, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Para los pagos a cuenta correspondientes a los meses de marzo a diciembre, se divide el impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del citado ejercicio. El coeficiente resultante se redondea considerando cuatro (04) decimales.

2. Para los pagos a cuenta correspondientes a los meses de enero y febrero, se divide el impuesto calculado del ejercicio precedente al anterior entre el total de los ingresos netos del citado ejercicio. El coeficiente resultante se redondea considerando cuatro (4) decimales".

2.- Del saldo a favor del ejercicio anterior

Que, el primer párrafo del artículo 87° de TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que si las cantidades abonadas a cuenta con arreglo a lo establecido en los artículos precedentes resultasen inferiores al monto del impuesto que según declaración jurada anual, sea de cargo del contribuyente, la diferencia se cancelará al momento de presentar dicha declaración; mientras que en su segundo párrafo indica que si el monto de los pagos a cuenta excediera del impuesto que corresponde abonar al contribuyente según su declaración jurada anual, éste consignará tal circunstancia en dicha declaración y la SUNAT, previa comprobación, devolverá el exceso pagado, precisando que los contribuyentes que así lo prefieran podrán aplicar las sumas a su favor contra los pagos a cuenta mensuales que sean de su cargo, por los meses siguientes al de la presentación de la declaración jurada, de lo que dejarán constancia expresa en dicha declaración, sujeta a verificación por la SUNAT;

Que, el artículo 55° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N.º 122-94-EF, y sustituido por el Decreto Supremo N.º 017-2003-EF [1], establece que al aplicar los créditos tributarios contra los pagos a cuenta de tercera categoría, los contribuyentes observarán las siguientes disposiciones:

"1. Solo se podrá compensar los saldos a favor originados por rentas de tercera categoría.

2. Para la compensación de créditos se tendrá en cuenta el siguiente orden: en primer lugar se compensará el anticipo adicional, en segundo término los saldos a favor y por último cualquier otro crédito.

3. El saldo a favor originado por rentas de tercera categoría, acreditado en la declaración jurada anual del ejercicio precedente al anterior por el cual no se haya solicitado devolución, deberá ser compensado contra los pagos a cuenta del ejercicio, inclusive a partir del mes de enero, hasta agotarlo. En ningún caso podrá ser aplicado contra el anticipo adicional.

4. **El saldo a favor originado por rentas de tercera categoría generado en el ejercicio inmediato anterior deberá ser compensado sólo cuando se haya acreditado en la declaración jurada anual y no se solicite devolución por el mismo y únicamente contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a partir del mes siguiente a aquél en que se presente la declaración jurada donde se consigne dicho saldo.** En ningún caso podrá ser aplicado contra el anticipo adicional.

[1] Publicado el 13 de febrero de 2003.

5. Los pagos a cuenta y retenciones en exceso solo podrán ser compensados con los pagos a cuenta o retenciones que se devenguen con posterioridad al pago en exceso".

Que, el Tribunal Fiscal interpretó en la Resolución N.° 06069-6-2005, que teniendo en consideración la modificación introducida al artículo 55°, la forma de aplicación del saldo a favor prevista en los considerandos anteriores constituye una obligación y no una facultad del contribuyente;

Que, en tal sentido, una vez que el contribuyente ha cumplido con acreditar el saldo a favor en su declaración jurada anual del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría y no ha solicitado su devolución, tiene la obligación de compensarlo en primer orden contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a partir del mes siguiente a aquél en que la presentó y hasta que se agote, no siendo factible su aplicación en un período distinto al establecido por la norma en mención.

3.- De los Pagos del Impuesto Temporal a los Activos Netos

Que, mediante el artículo 1° de la Ley N.° 28424, en adelante Ley del ITAN, se crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos, aplicable a los generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta. El Impuesto será aplicado sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del año anterior, surgiendo la obligación el 01 de enero de cada ejercicio;

Que, señala el artículo 4° de la citada norma que la base imponible del impuesto está constituida por el valor de los activos netos consignados en el balance general actualizado de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Por Mayor (IPM), experimentada en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago y el 31 de marzo del ejercicio al que corresponda al pago;

Que, por otro lado el artículo 7° del mismo cuerpo legal señala que los contribuyentes del Impuesto estarán obligados a presentar la declaración jurada del Impuesto dentro de los doce (12) primeros días hábiles del mes de abril del ejercicio al que corresponde el pago. El Impuesto podrá cancelarse al contado o en forma fraccionada hasta en nueve (9) cuotas mensuales sucesivas. El pago al contado se realizará con la presentación de la Declaración Jurada. En caso de pago fraccionado, la primera cuota será equivalente a la novena parte del Impuesto total resultante y deberá pagarse conjuntamente con la declaración jurada;

Que, asimismo el artículo 8° de la misma Ley dispone que, el monto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, por concepto del Impuesto podrá utilizarse como crédito:

a) Contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta de los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el Impuesto, y siempre que se acredite el Impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta.

b) Contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable al que corresponda.

Que, señala el segundo párrafo de dicho artículo que, sólo se podrá utilizar como crédito, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, el Impuesto pagado total o parcialmente durante el ejercicio al que corresponde el pago;

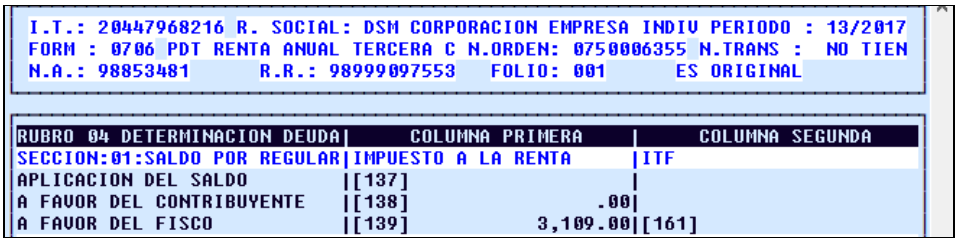
Que, por su parte, el artículo 10° del Reglamento de la Ley del ITAN, aprobado por el Decreto Supremo N.° 025-2005-EF señala que, **si luego de acreditar el Impuesto contra los pagos a cuenta mensuales y/o contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio por el cual se pagó el Impuesto quedara una saldo no aplicado, este saldo podrá ser devuelto**

de acuerdo a lo señalado en el tercer párrafo del artículo 8° de la Ley, no pudiendo aplicarse contra futuros pagos del Impuesto a la Renta;

Que, en consecuencia, el monto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, por concepto del Impuesto Temporal a los Activos Netos podrá utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los períodos tributarios de marzo a diciembre (abril), abril a diciembre (mayo), mayo a diciembre (junio), junio a diciembre (julio), julio a diciembre (agosto), agosto a diciembre (setiembre), setiembre a diciembre (octubre), octubre a diciembre (noviembre), noviembre y diciembre (diciembre) del ejercicio gravable por el cual se pagó el Impuesto, y siempre que se acredite el Impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos.

4.- Análisis

Que, esta instancia con el propósito de corroborar o desvirtuar lo alegado por la recurrente, en virtud de la facultad de reexamen prevista en el artículo 127° TUO del Código Tributario, y en aplicación de las normas anteriormente glosadas, previa verificación de la información contenida en el Sistema Informático de la SUNAT procede a reliquidar el **Impuesto a la Renta de los ejercicios gravables 2020 y 2021**, y los **pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los períodos tributarios marzo, junio, julio, agosto y setiembre 2025**, para lo cual partiremos desde enero del ejercicio 2018 en la medida que la recurrente en el ejercicio 2017 determinó saldo a favor del Fisco por S/ 3,109.00, mediante Formulario 706 N.° 750006355 de fecha 02/02/2018, conforme se detalla a continuación:



```
I.T.: 20447968216 R. SOCIAL: DSM CORPORACION EMPRESA INDIV PERIODO : 13/2017
FORM : 0706 PDT RENTA ANUAL TERCERA C N.ORDEN: 0750006355 N.TRANS :  NO TIEN
N.A.: 98853481      R.R.: 98999097553   FOLIO: 001      ES ORIGINAL

RUBRO 04 DETERMINACION DEUDA|     COLUMNA PRIMERA     |     COLUMNA SEGUNDA
SECCION:01:SALDO POR REGULAR|IMPUESTO A LA RENTA      |ITF
APLICACION DEL SALDO        |[137]                    |
A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE   |[138]              .00|
A FAVOR DEL FISCO           |[139]         3,109.00|[161]
```

DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO 2018 (*)

Periodo Ttributario	Base Imponible	Coeficiente	Pago a Cuenta Declarado	SAF Determinado	Compensado con SAF	Compensado con ITAN Determinado	Pagos (**)	Total PAC efectuados
2018-01	494,578	0.0150	7,419	0	0	0	7,419	7,419
2018-02	56,321	0.0150	845	0	0	0	845	845
2018-03	642,259	0.0150	9,634	**0**	0	0	0	0
2018-04	1,288,221	0.0150	19,323	0	0	0	19,323	19,323
2018-05	1,503,513	0.0150	22,553	0	0	0	22,553	22,553
2018-06	1,209,324	0.0150	18,140	0	0	0	9,675	9,675
2018-07	1,728,366	0.0150	25,925	0	0	0	13,827	13,827
2018-08	318,318	0.0075	2,387	0	0	0	2,387	2,387
2018-09	1,363,557	0.0075	10,227	0	0	0	10,240	10,240
2018-10	1,461,936	0.0075	10,965	0	0	0	10,965	10,965
2018-11	711,735	0.0075	5,338	0	0	0	5,338	5,338
2018-12	971,934	0.0075	7,290	0	0	0	7,290	7,290
				0	**0**	**0**	**109,862**	**109,862**

(*) Según bases imponibles consignadas en las ddjj. mensuales Formulario PDT 621.
(**) Según la consulta del Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2018.

Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2018:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030301 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO	PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	280637351	124200156	4502 2130010204618	030301	201801	14/03/2018	7,419.00	65.00	7,484.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	285126153	124200158	4502 2130010213985	030301	201805	09/07/2018	22,553.00	171.00	22,724.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	289611630	124200159	1662 289611630	030301	201809	31/10/2018	13.00	0.00	13.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	289611630	124200159	4502 2130010222168	030301	201809	31/10/2018	10,227.00	49.00	10,276.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	282512532	124200187	4502 2130010206188	030301	201802	26/04/2018	845.00	12.00	857.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	286575753	124200188	4502 2130010215797	030301	201806	15/08/2018	9,675.00	104.00	9,779.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	287149388	124200617	4502 2130010217952	030301	201807	27/08/2018	13,827.00	39.00	13,866.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	290720331	124200639	4502 2130010225006	030301	201810	29/11/2018	10,965.00	35.00	11,000.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	283808807	124200646	4502 2130010211892	030301	201804	31/05/2018	19,323.00	77.00	19,400.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	288255014	124200647	4502 2130010220054	030301	201808	25/09/2018	2,387.00	5.00	2,392.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	292007158	124200648	4502 2130010227270	030301	201811	02/01/2019	5,338.00	28.00	5,366.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	293205865	124200741	4502 2110010036762	030301	201812	31/01/2019	7,290.00	29.00	7,319.00
TOTAL GENERAL :							109,862.00	614.00	110,476.00

Reporte Listados de Recaudación de los pagos del ITAN del ejercicio 2018:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030308 IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO	PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	282222777	124200186	1662 282222777	030308	201803	19/04/2018	9,047.00	0.00	9,047.00
TOTAL GENERAL :							9,047.00	0.00	9,047.00

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2018

Renta Neta del Ejercicio	101,926
Pérdida del Ejercicio	**0**
Pérdida Compensable del Ejercicio Anterior	0
Renta Neta Imponible	101,926
Saldo de Pérdidas No Compensadas	**0**
Impuesto a la Renta 29.5%	**30,068**
Menos : Créditos contra el Impuesto a la Renta	
(-) Saldo a Favor del Ejercicio Anterior	0
(-) Pagos a cuenta mensuales	109,862
ITAN Pagado	0
Saldo a Favor del Contribuyente	**(79,794)**
ITAN No Aplicado	9,047

Según reliquidación del Formulario 708 N.° 0750721557 de feha 23.10.2019
La declaración original fue presentado el 11.03.2019 mediante Formulario 708 N.° 0750051199.

DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO 2019 (*)

Periodo Ttributario	Base Imponible	Coeficiente	Pago a Cuenta Declarado	SAF Determinado	Compensado con SAF	Compensado con ITAN Determinado	Pagos (**)	Total PAC efectuados
2019-01	0	0.0150	0	0	0	0	0	0
2019-02	424,967	0.0150	6,375	0	0	0	6,375	6,375
2019-03	920,395	0.0150	13,806	**79,794**	13,806	0	13,867	27,673
2019-04	1,548,211	0.0150	23,223	65,988	23,223	0	23,297	46,520
2019-05	2,531,518	0.0080	20,252	42,765	20,252	0	20,365	40,617
2019-06	1,459,407	0.0080	11,675	22,513	11,675	0	11,712	23,387
2019-07	1,637,522	0.0080	13,100	10,838	10,838	0	13,142	23,980
2019-08	1,251,990	0.0079	9,891	0	0	0	11,120	11,120
2019-09	1,676,822	0.0079	13,247	0	0	0	13,258	13,258
2019-10	1,563,098	0.0079	12,348	0	0	0	12,381	12,381
2019-11	1,300,813	0.0079	10,276	0	0	0	10,276	10,276
2019-12	755,750	0.0079	5,970	0	0	0	5,966	5,966
				0	**79,794**	**0**	**141,759**	**221,553**

(*) Según bases imponibles consignadas en las ddjj. mensuales Formulario PDT 621.
(**) Según la consulta del Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2019.

Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2019:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030301 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	753564290	124200353	1662 753564290	030301 201909	23/10/2019	13,258.00	0.00	13,258.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	755086076	124200360	0621 842332341	030301 201910	29/11/2019	2,261.00	7.00	2,268.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	755086076	124200360	1662 755086076	030301 201910	29/11/2019	10,120.00	0.00	10,120.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	757674362	124200366	4502 2110010040367	030301 201912	31/01/2020	5,966.00	23.00	5,989.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	756136931	124200368	4502 2110010040065	030301 201911	23/12/2019	10,276.00	16.00	10,292.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	295372422	124200745	4502 2110010037274	030301 201902	27/03/2019	6,375.00	18.00	6,393.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	296781291	124200747	1662 296781291	030301 201903	03/05/2019	13,867.00	0.00	13,867.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	297845528	124200754	1662 297845528	030301 201904	29/05/2019	23,297.00	0.00	23,297.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	299303380	124200761	1662 299303380	030301 201905	09/07/2019	20,365.00	0.00	20,365.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	750075465	124200764	1662 750075465	030301 201906	26/07/2019	11,712.00	0.00	11,712.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	751290133	124200770	1662 751290133	030301 201907	28/08/2019	13,142.00	0.00	13,142.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	752328685	124200780	1662 752328685	030301 201908	23/09/2019	11,120.00	0.00	11,120.00
TOTAL GENERAL :						141,759.00	64.00	141,823.00

Reporte Listados de Recaudación de los pagos del ITAN del ejercicio 2019:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030308 IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	755086123	124200361	4502 2110010039792	030308 201910	29/11/2019	963.00	2.00	965.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	756392614	124200363	4502 2110010040042	030308 201911	31/12/2019	961.00	5.00	966.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	757618864	124200372	1662 757618864	030308 201912	30/01/2020	964.00	0.00	964.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	296781350	124200748	4502 2110010037579	030308 201903	03/05/2019	961.00	4.00	965.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	298493135	124200751	4502 2110010037849	030308 201904	18/06/2019	961.00	10.00	971.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	299847351	124200757	0648 75031863904	030308 201906	18/07/2019	966.00	0.00	966.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	299303409	124200762	4502 2110010038092	030308 201905	09/07/2019	961.00	5.00	966.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	630122333	124200771	4502 2110010038563	030308 201907	29/08/2019	961.00	3.00	964.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	753526433	124200779	4502 2110010039484	030308 201909	22/10/2019	961.00	0.00	961.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	752328767	124200781	4502 2110010038788	030308 201908	23/09/2019	962.00	1.00	963.00
TOTAL GENERAL :						9,621.00	30.00	9,651.00

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2019

Renta Neta del Ejercicio	481,013
Pérdida del Ejercicio	**0**
Pérdida Compensable del Ejercicio Anterior	0
Renta Neta Imponible	481,013
Saldo de Pérdidas No Compensadas	**0**
Impuesto a la Renta 29.5%	**141,899**
Menos : Créditos contra el Impuesto a la Renta	
(-) Saldo a Favor del Ejercicio Anterior	0
(-) Pagos a cuenta mensuales	221,553
ITAN Pagado	0
Saldo a Favor del Contribuyente	**(79,654)**
ITAN No Aplicado	9,621

Según reliquidación del Formulario 710 N.° 1001244338 de feha 31.03.2021.
La declaración original fue presentado el 27.02.2020 mediante Formulario 710 N.° 1000042773.

DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO 2020 (*)

Periodo Ttributario	Base Imponible	Coeficiente	Pago a Cuenta Declarado	SAF Determinado	Compensado con SAF	Compensado con ITAN Determinado	Pagos (**)	Total PAC efectuados
2020-01	1,128,754	0.0150	16,931	0	0	0	16,931	16,931
2020-02	957,977	0.0150	14,370	**79,654**	14,370	0	15,169	29,539
2020-03	624,882	0.0150	9,373	65,284	9,373	0	9,373	18,746
2020-04	1,256,183	0.0150	18,843	55,911	18,843	0	18,843	37,686
2020-05	2,632,821	0.0150	39,492	37,068	37,068	0	39,795	76,863
2020-06	1,764,242	0.0150	26,464	0	0	0	26,649	26,649
2020-07	3,292,774	0.0150	49,392	0	0	0	49,590	49,590
2020-08	307,129	0.0150	4,607	0	0	0	4,605	4,605
2020-09	3,018,070	0.0150	45,271	0	0	0	45,271	45,271
2020-10	1,419,127	0.0150	21,287	0	0	0	21,287	21,287
2020-11	689,563	0.0150	10,343	0	0	0	10,347	10,347
2020-12	1,635,088	0.0150	24,526	0	0	0	24,526	24,526
				0	**79,654**	**0**	**282,386**	**362,040**

(*) Según bases imponibles consignadas en las ddjj. mensuales Formulario PDT 621.
(**) Según la consulta del Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2020.

Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2020:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030301 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO	PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	758637125	124200377	4502 2110010040588	030301	202001	25/02/2020	16,931.00	34.00	16,965.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	760124780	124200382	1662 760124780	030301	202002	09/06/2020	15,169.00	0.00	15,169.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	760124791	124200383	1662 760124791	030301	202003	09/06/2020	9,373.00	0.00	9,373.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	760124801	124200384	1662 760124801	030301	202004	09/06/2020	18,843.00	0.00	18,843.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	761531116	124200409	1662 761531116	030301	202005	12/08/2020	39,795.00	0.00	39,795.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	761952885	124200412	0621 942149647	030301	202007	01/09/2020	49,590.00	0.00	49,590.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	762495233	124200418	4502 2110010042649	030301	202008	24/09/2020	4,605.00	10.00	4,615.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	763720119	124200424	4502 2110010042984	030301	202009	17/11/2020	45,271.00	407.00	45,678.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	764669599	124200437	4502 2110010043496	030301	202011	29/12/2020	10,347.00	27.00	10,374.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	764277987	124200438	4502 2110010043217	030301	202010	14/12/2020	21,287.00	177.00	21,464.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	765586199	124200805	4502 2110010043683	030301	202012	10/02/2021	24,518.00	163.00	24,681.00
1663 BOLETA DE PAGO -	202641402	124200413	1663 202641402	030301	202006	01/09/2020	26,649.00	0.00	26,649.00
1668 BOLETA DE PAGO VA	200027721	124200806	4502 2110010043683	030301	202012	11/02/2021	8.00	0.00	8.00
TOTAL GENERAL :							282,386.00	818.00	283,204.00

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2020

Renta Neta del Ejercicio	1,393,649
Pérdida del Ejercicio	**0**
Pérdida Compensable del Ejercicio Anterior	0
Renta Neta Imponible	1,393,649
Saldo de Pérdidas No Compensadas	**0**
Impuesto a la Renta 29.5%	**411,126**
Menos : Créditos contra el Impuesto a la Renta	
(-) Saldo a Favor del Ejercicio Anterior	0
(-) Pagos a cuenta mensuales	362,040
ITAN Pagado	0
Saldo a Favor del Fisco	**49,086**
ITAN No Aplicado	0

Según reliquidación del Formulario 710 N.° 1001508893 de feha 21.04.2021.

DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO 2021 (*)

Periodo Ttributario	Base Imponible	Coeficiente	Pago a Cuenta Declarado	SAF Determinado	Compensado con SAF	Compensado con ITAN Determinado	Pagos (**)	Total PAC efectuados
2021-01	84,746	0.0150	1,271	0	0	0	1,271	1,271
2021-02	255,508	0.0150	3,833	**0**	0	0	3,833	3,833
2021-03	2,420,483	0.0219	53,009	0	0	0	53,009	53,009
2021-04	2,405,126	0.0219	52,672	0	0	0	53,490	53,490
2021-05	9,898	0.0219	217	0	0	0	217	217
2021-06	2,317,317	0.0219	50,749	0	0	0	50,754	50,754
2021-07	2,324,209	0.0219	50,900	0	0	26,035	24,865	50,900
2021-08	2,281,770	0.0219	49,971	0	0	0	50,029	50,029
2021-09	2,298,020	0.0219	50,327	0	0	0	50,327	50,327
2021-10	46,017	0.0219	1,008	0	0	0	1,008	1,008
2021-11	2,626,947	0.0219	57,530	0	0	0	57,796	57,796
2021-12	0	0.0219	0	0	0	0	0	0
				0	**0**	**26,035**	**346,599**	**372,634**

(*) Según bases imponibles consignadas en las ddjj. mensuales Formulario PDT 621.

(**) Según la consulta del Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2021.

(**) En el período junio 2021 mediante Resolución de Oficina Zonal N.° 2110230006050 de fecha 27 de julio de 2021 se compensó el importe de S/ 2,225.00.

Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2021:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030301 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	765860511	124200808	4502 2110010043846	030301	202101 23/02/2021	1,271.00	2.00	1,273.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	767413712	124200815	4502 2110010044581	030301	202103 11/05/2021	53,009.00	302.00	53,311.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	767440215	124200819	4502 2110010044155	030301	202102 12/05/2021	3,833.00	65.00	3,898.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	768218456	124200828	1662 768218456	030301	202104 17/06/2021	27,000.00	0.00	27,000.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	768350808	124200830	1662 768350808	030301	202105 23/06/2021	217.00	0.00	217.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	769945352	124200838	4502 2110010045251	030301	202106 15/09/2021	23,718.00	299.00	24,017.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	769945355	124200839	4502 2110010045369	030301	202107 15/09/2021	24,844.00	201.00	25,045.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	769114454	124200843	4502 2110010045251	030301	202106 04/08/2021	24,811.00	189.00	25,000.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	769114497	124200844	1662 769114497	030301	202104 04/08/2021	26,490.00	0.00	26,490.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	979964210	124200849	4502 2110010045369	030301	202107 21/09/2021	21.00	0.00	21.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	770743949	124200856	4502 2110010045518	030301	202108 25/10/2021	49,971.00	525.00	50,496.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	770743949	124200856	1662 770743949	030301	202108 25/10/2021	58.00	0.00	58.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	771122284	124200858	0621 989090247	030301	202111 16/11/2021	14,000.00	0.00	14,000.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	771127043	124200860	4502 2110010045684	030301	202109 16/11/2021	50,327.00	393.00	50,720.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	773089097	124200872	0621 986497595	030301	202110 23/02/2022	1,008.00	29.00	1,037.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	773085096	124200877	4502 2110010046050	030301	202111 22/02/2022	43,530.00	822.00	44,352.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	773085096	124200877	1662 773085096	030301	202111 22/02/2022	266.00	0.00	266.00
TOTAL GENERAL :						344,374.00	2,827.00	347,201.00

Reporte Listados de Recaudación de los pagos del ITAN del ejercicio 2021:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030308 IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	767413744	124200816	4502 2110010044582	030308	202103 11/05/2021	6,518.00	37.00	6,555.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	768069262	124200827	4502 2110010044805	030308	202104 14/06/2021	4,143.00	49.00	4,192.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	768218502	124200829	4502 2110010044805	030308	202104 17/06/2021	2,372.00	2.00	2,374.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	768350906	124200831	4502 2110010045049	030308	202105 23/06/2021	6,518.00	10.00	6,528.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	769945358	124200840	4502 2110010045370	030308	202107 15/09/2021	6,514.00	53.00	6,567.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	769114542	124200845	4502 2110010045212	030308	202106 04/08/2021	6,484.00	30.00	6,514.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	979964326	124200850	4502 2110010045212	030308	202106 21/09/2021	30.00	0.00	30.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	770743968	124200857	4502 2110010045519	030308	202108 25/10/2021	6,514.00	69.00	6,583.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	770743968	124200857	4502 2110010045685	030308	202109 25/10/2021	0.00	7.00	7.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	771127004	124200859	4502 2110010045685	030308	202109 16/11/2021	6,514.00	44.00	6,558.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	772367490	124200864	4502 2110010045878	030308	202110 17/01/2022	2,495.00	116.00	2,611.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	773088916	124200870	4502 2110010045878	030308	202110 23/02/2022	4,019.00	45.00	4,064.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	773085104	124200878	4502 2110010046051	030308	202111 22/02/2022	6,514.00	123.00	6,637.00
TOTAL GENERAL :						58,635.00	585.00	59,220.00

PAGOS POR ITAN Y SU APLICACIÓN CONTRA LOS PAGOS A CUENTA 2021

Periodo	Fecha de pago	ITAN no aplicado mes anterior	ITAN pagado en el mes (*)	Mes aplicado	ITAN aplicado (**)	ITAN no aplicado
2021-03	11/05/2021	0	6,518		0	6,518
2021-04	14/06/2021	6,518	4,143		0	10,661
	17/06/2021	10,661	2,372		0	13,033
2021-05	23/06/2021	13,033	6,518		0	19,551
2021-06	04/08/2021	19,551	6,484	Julio	26,035	0
	21/09/2021	0	30		0	30
2021-07	15/09/2021	30	6,514		0	6,544
2021-08	25/10/2021	6,544	6,514		0	13,058
2021-09	25/10/2021	13,058	0		0	13,058
	16/11/2021	13,058	6,514		0	19,572
2021-10	17/01/2022	19,572	2,495		0	22,067
	23/02/2022	22,067	4,019		0	26,086
2021-11	22/02/2022	26,086	6,514		0	**32,600**
TOTAL APLIC. CONTRA PAC 2021					**26,035**	

(*) Los pagos realizados con posterioridad al vencimiento de la obligación mensual han sido imputados de conformidad con los artículos 31° y 33° del Código Tributario.

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2021

Renta Neta del Ejercicio	1,480,547
Pérdida del Ejercicio	**0**
Pérdida Compensable del Ejercicio Anterior	0
Renta Neta Imponible	1,480,547
Saldo de Pérdidas No Compensadas	**0**
Impuesto a la Renta 29.5%	**436,761**
Menos : Créditos contra el Impuesto a la Renta	
(-) Saldo a Favor del Ejercicio Anterior	0
(-) Pagos a cuenta mensuales	372,634
ITAN Pagado	0
Saldo a Favor del Fisco	**64,127**
ITAN No Aplicado	32,600
Omisión	**31,527**

Según reliquidación del Formulario 710 N.° 1002283619 de feha 04.04.2022.

DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO 2022 (*)

Periodo Ttributario	Base Imponible	Coeficiente	Pago a Cuenta Declarado	SAF Determinado	Compensado con SAF	Compensado con ITAN Determinado	Pagos (**)	Total PAC efectuados
2022-01	0	0.0219	0	0	0	0	0	0
2022-02	0	0.0219	0	0	0	0	0	0
2022-03	2,663,601	0.0255	67,922	0	0	0	67,922	67,922
2022-04	2,909,714	0.0255	74,198	0	0	0	10,018	10,018
2022-05	0	0.0255	0	0	0	0	0	0
2022-06	2,675,186	0.0255	68,217	0	0	18,498	49,719	68,217
2022-07	3,086,138	0.0255	78,697	0	0	0	78,697	78,697
2022-08	3,099,809	0.0255	79,045	0	0	0	79,045	79,045
2022-09	3,467,849	0.0255	88,430	0	0	12,332	76,098	88,430
2022-10	36,431	0.0255	929	0	0	0	929	929
2022-11	2,804,079	0.0255	71,504	0	0	18,498	23,552	42,050
2022-12	0	0.0255	0	0	0	0	0	0
				0	**0**	**49,328**	**385,980**	**435,308**

(*) Según bases imponibles consignadas en las ddjj. mensuales Formulario PDT 621.

(**) Según la consulta del Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2022.

Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2022:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030308 IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL P
1662 PAGOS VARIOS (PAG	775352814	124200442	4502 2110010047143	030308 202205	24/06/2022	6,166.00	6.00	6,172.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	776633892	124200455	4502 2110010047329	030308 202206	08/09/2022	6,166.00	90.00	6,256.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	776895856	124200459	4502 2110010047468	030308 202207	21/09/2022	2,948.00	5.00	2,953.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	777213429	124200463	4502 2110010047620	030308 202208	12/10/2022	1,185.00	39.00	1,224.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	778199964	124200475	4502 2110010047807	030308 202209	05/12/2022	6,166.00	82.00	6,248.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	778200017	124200476	4502 2110010047948	030308 202210	05/12/2022	6,166.00	26.00	6,192.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	777962783	124200479	4502 2110010047620	030308 202208	21/11/2022	4,981.00	60.00	5,041.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	778905464	124200481	4502 2110010048134	030308 202211	13/01/2023	662.00	43.00	705.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	776759593	124200483	4502 2110010047468	030308 202207	15/09/2022	3,218.00	45.00	3,263.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	780285657	124200495	4502 2110010048134	030308 202211	13/04/2023	784.00	149.00	933.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	780532009	124200505	4502 2110010048134	030308 202211	26/04/2023	4,720.00	18.00	4,738.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	774622022	124200886	4502 2110010046794	030308 202203	18/05/2022	2,152.00	3.00	2,155.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	774503997	124200891	4502 2110010046794	030308 202203	13/05/2022	4,014.00	33.00	4,047.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	775352788	124200900	4502 2110010046967	030308 202204	24/06/2022	6,166.00	59.00	6,225.00
TOTAL GENERAL :						55,494.00	658.00	56,152.00

Reporte Listados de Recaudación de los pagos del ITAN del ejercicio 2022:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030308 IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO	PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	775352814	124200442	4502 2110010047143	030308	202205	24/06/2022	6,166.00	6.00	6,172.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	776633892	124200455	4502 2110010047329	030308	202206	08/09/2022	6,166.00	90.00	6,256.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	776895856	124200459	4502 2110010047468	030308	202207	21/09/2022	2,948.00	5.00	2,953.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	777213429	124200463	4502 2110010047620	030308	202208	12/10/2022	1,185.00	39.00	1,224.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	778199964	124200475	4502 2110010047807	030308	202209	05/12/2022	6,166.00	82.00	6,248.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	778200017	124200476	4502 2110010047948	030308	202210	05/12/2022	6,166.00	26.00	6,192.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	777962783	124200479	4502 2110010047620	030308	202208	21/11/2022	4,981.00	60.00	5,041.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	778905464	124200481	4502 2110010048134	030308	202211	13/01/2023	662.00	43.00	705.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	776759593	124200483	4502 2110010047468	030308	202207	15/09/2022	3,218.00	45.00	3,263.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	780285657	124200495	4502 2110010048134	030308	202211	13/04/2023	784.00	149.00	933.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	780532009	124200505	4502 2110010048134	030308	202211	26/04/2023	4,720.00	18.00	4,738.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	774622022	124200886	4502 2110010046794	030308	202203	18/05/2022	2,152.00	3.00	2,155.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	774503997	124200891	4502 2110010046794	030308	202203	13/05/2022	4,014.00	33.00	4,047.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	775352788	124200900	4502 2110010046967	030308	202204	24/06/2022	6,166.00	59.00	6,225.00
TOTAL GENERAL :							55,494.00	658.00	56,152.00

PAGOS POR ITAN Y SU APLICACIÓN CONTRA LOS PAGOS A CUENTA 2022

Periodo	Fecha de pago	ITAN no aplicado mes anterior	ITAN pagado en el mes (*)	Mes aplicado	ITAN aplicado (**)	ITAN no aplicado
2022-03	13/05/2022	0	4,014		0	4,014
	18/05/2022	4,014	2,152		0	6,166
2022-04	24/06/2022	6,166	6,166		0	12,332
2022-05	24/06/2022	12,332	6,166	Junio	18,498	0
2022-06	08/09/2022	0	6,166		0	6,166
2022-07	15/09/2021	6,166	3,218		0	9,384
	21/09/2021	9,384	2,948		0	12,332
2022-08	12/10/2022	12,332	1,185	setiembre	12,332	1,185
	21/11/2022	1,185	4,981		0	6,166
2022-09	05/12/2022	6,166	6,166		0	12,332
2022-10	05/12/2022	12,332	6,166	noviembre	18,498	0
2022-11	13/01/2023	0	662		0	**662**
TOTAL APLIC. CONTRA PAC 2022					**49,328**	

(*) Los pagos realizados con posterioridad al vencimiento de la obligación mensual han sido imputados de conformidad con los artículos 31° y 33° del Código Tributario.

Los pagos de fechas 13/04/2023 y 26/04/2023 por S/. 784.00 y S/ 4,720.00, respectivamente, se efectuaron con posterioridad a la presentación de la declaración juradas anual del impuesto a la renta del ejercicio 2022, por lo que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 8° de la Ley del ITAN no corresponde se apliquen al ejercicio 2022.

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2022

Renta Neta del Ejercicio	935,163
Pérdida del Ejercicio	**0**
Pérdida Compensable del Ejercicio Anterior	0
Renta Neta Imponible	935,163
Saldo de Pérdidas No Compensadas	**0**
Impuesto a la Renta 29.5%	**275,873**
Menos : Créditos contra el Impuesto a la Renta	
(-) Saldo a Favor del Ejercicio Anterior	0
(-) Pagos a cuenta mensuales	435,308
ITAN Pagado	0
Saldo a Favor de la Contribuyente	**(159,435)**
ITAN No Aplicado	662

Según reliquidación del Formulario 710 N.° 1003400499 de feha 08.05.2023.
La declaración original fue presentado el 03.04.2023, mediante 710 N.° 1003217957

DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO 2023 (*)

Periodo Ttributario	Base Imponible	Coeficiente	Pago a Cuenta Declarado	SAF Determinado	Compensado con SAF	Compensado con ITAN Determinado	Pagos (**)	Total PAC Efectuados
2023-01	0	0.0255	0	0	0	0	0	0
2023-02	1,041,148	0.0255	26,549	0	0	0	26,549	26,549
2023-03	1,315,015	0.0150	19,725	0	0	0	19,723	19,723
2023-04	95,971	0.0150	1,440	159,435	1,440	0	0	1,440
2023-05	868,617	0.0150	13,029	157,995	13,029	0	0	13,029
2023-06	1,288,503	0.0150	19,328	144,966	19,328	0	0	19,328
2023-07	374,339	0.0150	5,615	125,638	5,615	0	0	5,615
2023-08	1,078,760	0.0150	16,181	120,023	16,181	0	0	16,181
2023-09	681,129	0.0150	10,217	103,842	10,217	0	0	10,217
2023-10	594,600	0.0150	8,919	93,625	8,919	0	0	8,919
2023-11	410,046	0.0150	6,151	84,706	6,151	0	0	6,151
2023-12	536,798	0.0150	8,052	78,555	8,052	0	0	8,052
2024-01	516,853	0.0150	7,753	70,503	7,753	0	0	0
2024-02	1,380,633	0.0150	20,709	62,750	20,709	0	0	0
				42,041	**88,932**	**0**	**46,272**	**135,204**

(*) Según bases imponibles consignadas en las ddjj. mensuales Formulario PDT 621.

(**) Según la consulta del Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2023.

Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2023:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030301 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	780532045	124200506	4502 2110010048627	030301	202302 26/04/2023	26,549.00	287.00	26,836.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	781429910	124200519	4502 2110010048788	030301	202303 21/06/2023	0.00	268.00	268.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	781653113	124200524	4502 2110010048788	030301	202303 06/07/2023	19,717.00	158.00	19,875.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	781667282	124200526	4502 2110010048788	030301	202303 07/07/2023	6.00	0.00	6.00
TOTAL GENERAL :						46,272.00	713.00	46,985.00

Reporte Listados de Recaudación de los pagos del ITAN del ejercicio 2023:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030308 IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	781000684	124200510	4502 2110010048789	030308	202303 25/05/2023	519.00	2.00	521.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	780943132	124200511	4502 2110010048789	030308	202303 22/05/2023	2,880.00	46.00	2,926.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	781429908	124200517	4502 2110010048789	030308	202303 21/06/2023	2,251.00	18.00	2,269.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	781653134	124200525	4502 2110010048950	030308	202304 06/07/2023	5,648.00	77.00	5,725.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	781667332	124200527	4502 2110010049122	030308	202305 07/07/2023	5,650.00	27.00	5,677.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	782454379	124200530	4502 2110010049546	030308	202307 23/08/2023	5,650.00	4.00	5,654.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	782454388	124200531	4502 2110010049358	030308	202306 23/08/2023	5,650.00	56.00	5,706.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	783014433	124200541	4502 2110010049725	030308	202308 27/09/2023	5,650.00	10.00	5,660.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	784441046	124200901	4502 2110010050091	030308	202310 20/12/2023	5,640.00	48.00	5,688.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	1062981238	124200903	4502 2110010049925	030308	202309 22/11/2023	7.00	0.00	7.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	783824497	124200917	4502 2110010049925	030308	202309 17/11/2023	5,643.00	48.00	5,691.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	784581871	124200922	4502 2110010050091	030308	202310 27/12/2023	10.00	0.00	10.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	784581872	124200923	4502 2110010050307	030308	202311 27/12/2023	5,650.00	9.00	5,659.00
TOTAL GENERAL :						50,848.00	345.00	51,193.00

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2023

Renta Neta del Ejercicio	433,624
Pérdida del Ejercicio	**0**
Pérdida Compensable del Ejercicio Anterior	0
Renta Neta Imponible	433,624
Saldo de Pérdidas No Compensadas	**0**
Impuesto a la Renta 29.5%	**127,919**
Menos : Créditos contra el Impuesto a la Renta	
(-) Saldo a Favor del Ejercicio Anterior	42,041
(-) Pagos a cuenta mensuales	135,204
ITAN Pagado	0
Saldo a Favor de la Contribuyente	**(49,326)**
ITAN No Aplicado	50,848

Según reliquidación del Formulario 710 N.° 1003905933 de feha 05.04.2024.

DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO 2024 (*)

Periodo Ttributario	Base Imponible	Coeficiente	Pago a Cuenta Declarado	SAF Determinado	Compensado con SAF	Compensado con ITAN Determinado	Pagos (**)	Total PAC Efectuados
2024-01	516,853	0.0150	7,753	70,503	7,753	0	7,753	15,506
2024-02	1,380,633	0.0150	20,709	62,750	20,709	0	20,843	41,552
2024-03	717,179	0.0154	11,045	42,041	11,045	0	0	11,045
2024-04	941,208	0.0154	14,495	**38,281**	14,495	0	0	14,495
2024-05	1,014,662	0.0154	15,626	23,786	15,626	0	0	15,626
2024-06	424,073	0.0154	6,531	8,160	6,531	0	0	6,531
2024-07	1,628,936	0.0154	25,086	1,629	1,629	0	19,105	20,734
2024-08	1,561,504	0.0154	24,047	0	0	0	24,057	24,057
2024-09	1,738,147	0.0154	26,767	0	0	26,475	292	26,767
2024-10	1,004,248	0.0154	15,465	0	0	10,590	4,882	15,472
2024-11	857,092	0.0154	13,199	0	0	5,295	7,904	13,199
2024-12	49,560	0.0154	763	0	0	763	0	763
				0	**77,788**	**43,123**	**84,836**	**205,747**

(*) Según bases imponibles consignadas en las ddjj. mensuales Formulario PDT 621.

(**) Según la consulta del Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2024.

Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2024, no se considera los pagos efectuados con fecha posterior a la presentación de la declaración jurada anual del ejercicio 2024 o de su vencimiento (resaltado de color amarillo):

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030301 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO	PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	790527896	124200544	4502 2110010054153	030301	202411	31/12/2024	7,904.00	19.00	7,923.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	785975791	124200941	4502 2110010051308	030301	202401	22/03/2024	7,753.00	70.00	7,823.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	787037803	124200953	4502 2110010051597	030301	202402	29/05/2024	14,860.00	307.00	15,167.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	787037803	124200953	1662 787037803	030301	202402	29/05/2024	5,983.00	0.00	5,983.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	789078187	124200978	0621 1100641664	030301	202408	04/10/2024	14,651.00	101.00	14,752.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	789667979	124200985	4502 2110010053486	030301	202409	14/11/2024	292.00	2.00	294.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	789691224	124200987	4502 2110010053440	030301	202407	15/11/2024	19,098.00	488.00	19,586.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	1107796897	124200988	4502 2110010053440	030301	202407	15/11/2024	7.00	0.00	7.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	790150706	124200994	4502 2110010053862	030301	202410	13/12/2024	4,875.00	30.00	4,905.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	790150706	124200994	1662 790150706	030301	202410	13/12/2024	7.00	0.00	7.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	790151116	124200998	1662 790151116	030301	202408	13/12/2024	10.00	0.00	10.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	790151116	124200998	4502 2110010053903	030301	202408	13/12/2024	9,396.00	198.00	9,594.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	795542462	124625429	4502 0210010838472	030301	202407	16/12/2025	303.00	22.00	325.00
TOTAL GENERAL :							85,139.00	1,237.00	86,376.00

Reporte Listados de Recaudación de los pagos del ITAN del ejercicio 2024:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030308 IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO	PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	790527919	124200545	1662 790527919	030308	202411	31/12/2024	262.00	0.00	262.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	790527919	124200545	0648 109782257609	030308	202411	31/12/2024	5,034.00	12.00	5,046.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	789076347	124200977	0648 109782257607	030308	202409	04/10/2024	43.00	0.00	43.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	789076347	124200977	0648 109782257606	030308	202408	04/10/2024	5,252.00	22.00	5,274.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	789668006	124200986	4502 2110010053541	030308	202409	14/11/2024	5,300.00	32.00	5,332.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	790150776	124200996	0648 109782257608	030308	202410	13/12/2024	5,042.00	32.00	5,074.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	790150776	124200996	0648 109782257609	030308	202411	13/12/2024	261.00	0.00	261.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	4502 2110010052988	030308	202407	11/09/2024	5,295.00	32.00	5,327.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	0648 109782257606	030308	202408	11/09/2024	43.00	0.00	43.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	4502 2110010053046	030308	202404	11/09/2024	178.00	0.00	178.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	4502 2110010053046	030308	202404	11/09/2024	5,117.00	178.00	5,295.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	0648 109779821507	030308	202409	11/09/2024	42.00	0.00	42.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	4502 2110010053045	030308	202403	11/09/2024	5,295.00	230.00	5,525.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	0648 109782257607	030308	202409	11/09/2024	253.00	0.00	253.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	4502 2110010053047	030308	202405	11/09/2024	5,295.00	125.00	5,420.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	0648 109782257608	030308	202410	11/09/2024	253.00	0.00	253.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	4502 2110010053048	030308	202406	11/09/2024	42.00	86.00	128.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	4502 2110010053048	030308	202406	11/09/2024	5,253.00	0.00	5,253.00
1663 BOLETA DE PAGO -	218121723	124200974	4502 2110010053046	030308	202404	11/09/2024	23.00	0.00	23.00
TOTAL GENERAL :							48,283.00	749.00	49,032.00

PAGOS POR ITAN Y SU APLICACIÓN CONTRA LOS PAGOS A CUENTA 2024

Periodo	Fecha de pago	ITAN no aplicado mes anterior	ITAN pagado en el mes (*)	Mes aplicado	ITAN aplicado (**)	ITAN no aplicado
2024-03	11/09/2024	0	5,295		0	5,295
2024-04	11/09/2024	5,295	5,318		0	10,613
2024-05	11/09/2024	10,613	5,295		0	15,908
2024-06	11/09/2024	15,908	5,295		0	21,203
2024-07	11/09/2024	21,203	5,295		0	26,498
	11/09/2024	26,498	43		0	26,541
2024-08	04/10/2024	26,541	5,252		0	31,793
	11/09/2024	31,793	295		0	32,088
	04/10/2024	32,088	43	setiembre	26,475	5,656
2024-09	14/11/2024	5,656	5,300		0	10,956
	11/09/2024	10,956	253	octubre	10,590	619
2024-10	13/12/2024	619	5,042		0	5,661
	13/12/2024	5,661	261	noviembre	5,295	627
2024-11	31/12/2024	627	5,296	diciembre	763	**5,160**
TOTAL APLIC. CONTRA PAC 2024					**43,123**	

(*) Los pagos realizados con posterioridad al vencimiento de la obligación mensual han sido imputados de conformidad con los artículos 31° y 33° del Código Tributario.

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2024

Renta Neta del Ejercicio	548,013
Pérdida del Ejercicio	**0**
Pérdida Compensable del Ejercicio Anterior	0
Renta Neta Imponible	548,013
Saldo de Pérdidas No Compensadas	**0**
Impuesto a la Renta 29.5%	**161,664**
Menos : Créditos contra el Impuesto a la Renta	
(-) Saldo a Favor del Ejercicio Anterior	0
(-) Pagos a cuenta mensuales	205,747
ITAN Pagado	0
Saldo a Favor de la Contribuyente	**(44,083)**
ITAN No Aplicado	5,160

Según reliquidación del Formulario 710 N.° 1005104967 de feha 11.04.2025.

La declaración original fue presentado el 03/04/2025, mediante Form. 710 N.°1004986402.

DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO 2025 (*)

Periodo Ttributario	Base Imponible	Coeficiente	Pago a Cuenta Declarado	SAF Determinado	Compensado con SAF	Compensado con ITAN Determinado	Pagos (**)	Total PAC Efectuados	Omisión
2025-01	123,437	0.0154	1,901	0	0	0	1,902	1,902	
2025-02	511,314	0.0154	7,874	0	0	0	7,897	7,897	
2025-03	**1,995,355**	**0.0150**	**29,930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,930**
2025-04	895,215	0.0150	13,428	**44,083**	13,428	0	0	13,428	0
2025-05	1,545,630	0.0150	23,184	30,655	23,184	0	0	23,184	0
2025-06	**1,947,678**	**0.0150**	**29,215**	**7,471**	**7,471**	**0**	**0**	**7,471**	**21,744**
2025-07	**1,597,032**	**0.0150**	**23,955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,955**
2025-08	**1,459,801**	**0.0150**	**21,897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,897**
2025-09	**1,388,125**	**0.0150**	**20,822**	**0**	**0**	**3,887**	**0**	**3,887**	**16,935**

(*) Según bases imponibles consignadas en las ddjj. mensuales Formulario PDT 621.

(**) Según la consulta del Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2024.

Reporte Listados de Recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2025:

No RUC : 20447968216 DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
TRIBUTO : 030301 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA CIIU : 15417 ORDEN: (TIPO DOC./NUMERO DOC.)

TIPO DE DOCUMENTO	No ORDEN	RECIBO	DOCUMENTO QUE PAGA	TRIBUTO	PERIODO	FECHA	IMP. TRIBUTO	IMP. INTERES	IMPORTE TOTAL
1662 PAGOS VARIOS (PAG	791833091	124200565	4502 2110010054519	030301	202501	02/04/2025	1,677.00	23.00	1,700.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	792263710	124200573	4502 2110010054519	030301	202501	06/05/2025	225.00	2.00	227.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	792263718	124200574	4502 2110010054760	030301	202502	06/05/2025	7,874.00	109.00	7,983.00
1662 PAGOS VARIOS (PAG	792263718	124200574	1662 792263718	030301	202502	06/05/2025	23.00	0.00	23.00
TOTAL GENERAL :							9,799.00	134.00	9,933.00

Que, como resultado de la reliquidación efectuada, se advierte que la recurrente se encuentra omisa al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría correspondiente a los **ejercicios 2020 y 2021** por el importe de S/ 49,086.00 y S/ 31,527.00 (tributo insoluto), importes que coinciden con las **Órdenes de Pago N.° 0210010838470 y N.° 0210010838471**, razón por la cual, procede **ratificarlas;**

Que, asimismo, del resultado de la reliquidación efectuada, se advierte que la recurrente se encuentra omisa a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría correspondiente a los **períodos marzo, junio, julio, agosto y setiembre 2025,** por los importes de S/ 29,930.00, S/ 21,744.00, S/ 23,955.00, S/ 21,897.00 y S/ 16,935.00 (tributo insoluto), importes que coinciden con las **Órdenes de Pago N.° 0210010838473, N.° 0210010838474**, **N.° 0210010838475, N.° 0210010838476 y N.° 0210010838477,** razón por la cual, procede **ratificarlas** y proseguir con la **cobranza** actualizada, al haberse verificado que respecto del tributo, períodos y ejercicios acotados, la recurrente no ha efectuado pago alguno;

Que, en cuanto a la solicitud de nulidad de las Órdenes de Pago impugnadas, debe tenerse en cuenta que, el artículo 103° del TUO del Código Tributario, establece que los actos de la Administración Tributaria serán motivados y constarán en los respectivos instrumentos o documentos; asimismo, el último párrafo del artículo 78º del mismo texto, establece que la Orden de Pago que emita la Administración, en lo pertinente, tendrán los mismos requisitos formales que la Resolución de Determinación, a excepción de los motivos determinantes del reparo u observación; por su parte, el artículo 77° del citado código, establece los requisitos aplicables a la Orden de Pago, las cuales deberán contener necesariamente la identificación del deudor tributario, el tributo y período al que corresponda, la base imponible, la tasa, la cuantía del tributo y su interés, y los fundamentos y disposiciones que la amparen;

Que, en tal sentido, se verifica que las Órdenes de Pago impugnadas han sido emitidas en cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia, por lo que el pedido de nulidad expuesto no resulta atendible;

Que, con relación al alegato de la recurrente en el sentido que, el sistema de la SUNAT precargó pagos a cuenta inexistentes, induciendo a error al momento de presentar la declaración anual de los ejercicios 2019, 2020 y 2024, con impacto en la determinación del tributo, por lo que invoca como fundamentos de derecho las Resoluciones del Tribunal Fiscal N.° 03973-5-2002, 00988-1-2004, 02151-4-2017 y 05491-1-2019; cabe precisar que, el artículo 59° del Código Tributario prevé que por el acto de la determinación de la obligación tributaria: a) El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo y b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo.

Que, por su parte, el artículo 60° del citado código dispone que la determinación de la obligación tributaria se inicia: 1. Por acto o declaración del deudor tributario y 2. Por la Administración Tributaria; por propia iniciativa o denuncia de terceros. A su vez, el artículo 61° del anotado código señala que la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la resolución de determinación, **orden de pago** o resolución de multa;

Que, en cuanto a la declaración tributaria, el artículo 88° del mencionado código, modificado por Decreto Legislativo N.° 953, indica que es la manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos por ley, reglamento, resolución de superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria. A ello agrega que los deudores tributarios deberán consignar en su declaración, en forma correcta y sustentada, los datos solicitados por la Administración Tributaria;

Que, como se aprecia entonces, además de la obligación de declarar, determinar y pagar el Impuesto a la Renta anual, existe la obligación de determinar conforme a ley los pagos a cuenta que corresponda efectuar, los que se calculan según los ingresos netos del mes y la información consignada en declaraciones juradas anuales de los ejercicios anteriores;

Que, en tal sentido, la obligación referida a efectuar pagos a cuenta no se considera cumplida únicamente cuando éstos son declarados y cancelados oportunamente sino cuando las declaraciones presentadas consignan información correcta y conforme a la realidad; por lo tanto su alegato carece de sustento; cabe precisar que realizada la búsqueda en la página Web del Tribunal Fiscal, no se han encontrado las Resoluciones del Tribunal Fiscal N.° 03973-5-2002, 00988-1-2004, 02151-4-2017 y 05491-1-2019 invocadas por la recurrente;

Que, respecto a su argumentos de haberse acogido validamente al Régimen Especial previsto en el mes de diciembre del 2024, que le otorgaba una condonación del 90%, siendo que después de casi un año de su acogimiento a dicho fraccionamiento, no existía la deuda ni era exigible, vulnerando su derecho de acceso a dicho beneficio; cabe señalar que no resulta atendible el pedido de regularización de los valores impugnados con beneficios vigentes al 19 de diciembre de 2024, porque, como se ha indicado anteriormente, el artículo 61° del Código Tributario señala que la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la resolución de determinación u **orden de pago,** como ha sucedido en el caso de autos; asimismo, realizada la búsqueda en la página Web del Tribunal Fiscal, no se han encontrado las Resoluciones del Tribunal que invoca la recurrente;

Que, con relación a los créditos por el pago del ITAN no aplicados en los ejercicios 2018 y 2019 deben reducir el Impuesto a la Renta del ejercicio 2020; cabe mencionar que no resulta posible atender su pedido de compensación, en atención a lo dispuesto por el artículo 43° del Código Tributario, lo cual establece que la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años; es necesario mencionar realizada la búsqueda en la página Web del Tribunal Fiscal, no se han encontrado la Resoluciones del Tribunal Fiscal N.° 09713-2-2015, N.° 05491-1-2019 y N.°02151-4-2017;

Que, finalmente, contrariamente a lo señalado por la recurrente, de autos se advierte que la Órdenes de Pago impugnadas han sido emitidas de conformidad con lo establecido en el artículo 77° y el numeral 1) del artículo 78° del TUO del Código Tributario, por lo que no se advierte que haya una transgresión al debido procedimiento, ni al principio de razonabilidad, careciendo de sustento lo alegado por la recurrente en tal extremo;

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 – Ley General de la SUNAT, el inciso o) del artículo 4° de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo N.° 040-2023-EF, y la Resolución de Superintendencia N.° 000132-2023/SUNAT.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- Declarar **INFUNDADA** la reclamación interpuesta por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,** mediante el Expediente N.° 4050340035080 de fecha 01 de diciembre del 2025, en consecuencia, **RATIFÍQUESE Y PROSÍGASE CON LA COBRANZA** de la deuda tributaria contenida en las Órdenes de Pago N.° N.° 0210010838470, N.° 0210010838471, N.° 0210010838473, N.° 0210010838474, N.° 0210010838475, N.° 0210010838476 y N.° 0210010838477.

Regístrese, comuníquese y archívese[2].
1311/2212/9286

D: 55

JENNY KARIM PORTUGAL GOMEZ
Jefe de División de Reclamaciones II (e)
Ger. De Análisis de Fondo II
INTENDENCIA NACIONAL DE IMPUGNACIONES

[2] La notificación se considerará efectuada en la fecha del depósito del documento en su Buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del Artículo 104° y surtirá efecto según el Artículo 106° del TUO del Código Tributario y Normas Modificatorias. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 146° del citado TUO del Código Tributario, ingresando el escrito a través del Portal SUNAT (https://www.sunat.gob.pe/sol.html), la Mesa de Partes Virtual (https://www.sunat.gob.pe/ol-atittramitedoc/
registro/iniciar) o en la Mesa de Partes de cualquiera de los Centros de Servicio al Contribuyente a nivel nacional, el
cual será elevado al Tribunal Fiscal que resolverá en última instancia administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 145 del citado texto legal.
El presente documento ha sido emitido en la ciudad de Lima, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del código tributario y del artículo 4 de la LPAG.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Para recibir alertas cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizados en su ficha RUC, su correo electrónico y número de teléfono celular.